

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 14/07/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Cambio de cultivo de hortícolas, leñosos (almendro) y cereal, a leñosos (pistachos) y transformación de riego con pívot a riego localizado por goteo de 548,46 hectáreas situadas en la finca Ontalafia expediente CHJ 5478/2003 (2003CP0245)-UGH AB0080 (S478/2026/AB/00088), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuya promotora es Ontalafia Pistacho Opco, SL. [2026/5528]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El proyecto denominado “Cambio de cultivo de hortícolas, leñosos (almendro) y cereal a leñosos (pistachos) y transformación de riego con pívot a riego localizado por goteo de 548,46 hectáreas situadas en la finca Ontalafia Exp CHJ 5478/2003 (2003CP0245) – UGH AB0080”, situado en el término municipal de Albacete (Exp. S478/2026/AB/00088), se encuadra en el anexo I de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado b) 2º, “Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha”, encuadre coincidente con el señalado por el propio promotor en el Estudio de Impacto Ambiental, con remisión al mismo anexo, Grupo 1, apartado C, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.

El promotor del proyecto es Ontalafia Pistacho Opco S.L. Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.

El proyecto consiste en el cambio de cultivo de hortícolas, cereal y leñosos (almendro), actualmente regados mediante pívot, a un cultivo leñoso de pistachero (*Pistacia vera* L., variedad Sirora injertada sobre patrón híbrido UCB1), con marco de plantación de 6,00 x 4,00 metros (416 árboles por hectárea) y estructura de polinización dioica, junto con la sustitución del sistema de riego existente por riego localizado por goteo de alta frecuencia. La superficie proyectada asciende a 548,46 hectáreas, ubicadas en el término municipal de Albacete, en el paraje conocido como Ontalafia, conforme al siguiente detalle catastral:

Municipio	Polígono	Parcela	Referencia catastral	Superficie afectada ha
Albacete	131	15	02900A131000150000EQ	15,96
Albacete	131	16	02900A131000160000EP	213,19
Albacete	135	7	02900A135000070000EH	137,71
Albacete	136	1	02900A136000010000EM	103,12
Albacete	142	1	02900A142000010000EX	78,48
			Total superficie	548,46

Nota: superficies consolidadas por referencia catastral a partir del detalle por recintos Sigpac incluido en el Estudio de Impacto Ambiental (Tabla 1); el número total de hectáreas catastrales de las parcelas afectadas asciende a 604,63 ha, de las que 548,46 ha resultan efectivamente afectadas por el proyecto, conforme al Anexo Cartográfico del propio Estudio de Impacto Ambiental

Sistema de riego

El sistema previsto es el de riego localizado por goteo, mediante tubería principal de PVC Ø315 mm (6 atm), red secundaria telescópica y tuberías portagoteros de 20 mm de diámetro, con goteros autocompensantes antisifón de 2 l/h separados 0,5 m entre sí, dispuestos uno por fila de árboles, lo que proporciona una dotación aproximada de 6.700 l/ha. La instalación cuenta con válvulas hidráulicas, cabezal de filtrado automático de malla F3240 IQ 10", sistema de fertirrigación con cinco tanques abonadores y automatización vía radio.

Captaciones de agua.

El riego se abastece mediante un total de 9 captaciones de agua subterránea (sondeos) que abastecen la totalidad de la finca, procedentes de la masa de agua subterránea 080.129 "Mancha Oriental" (las captaciones nº 6, 7, 8 y 9 se encuentran administrativamente en la Demarcación Hidrográfica del Segura, si bien inscritas de forma conjunta por razón de constituir una única unidad de gestión hídrica, UGH AB0080). La titularidad de la concesión de aguas subterráneas corresponde a Interinvés, S.A., otorgada por Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 25 de enero de 2021 (notificada el 26 de enero de 2022), expediente 5478/2003 (2003CP0245) – UGH AB0080, por un plazo de 25 años a contar desde su notificación.

En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de las tomas de agua subterránea actuales:

Nº toma	UTM: X	UTM: Y	Cota (m)	Prof. (m)	Diám. (mm)	Caudal (l/s)	Potencia (kW)	Profundidad bomba (m)
1	606.925	4.288.488	910	350	600	ND	ND	ND
2	606.939	4.288.324	915	294	450	75	240	260
3	606.603	4.288.395	925	350	450	65	397	305
4	606.689	4.288.369	930	333	450	98	397	318
5	606.551	4.288.342	930	336	600	100	397	305
6	610.401	4.286.283	856	317	550	102	397	280
7	610.370	4.286.235	856	320	550	105	434	280
8	610.324	4.286.206	856	321	450	101	397	280
9	610.218	4.286.125	860	330	500	ND	ND	ND

Estos pozos no se van a modificar.

La concesión ampara un volumen máximo anual de 4.252.900 m³/año, de los que 1.400 m³/año se destinan a uso doméstico distinto del consumo humano y 4.251.500 m³/año a uso agropecuario-riego de una superficie regable de 1.045,76 hectáreas (dotación de 4.066,8 m³/ha y año), superficie que resulta superior a las 548,46 ha objeto del presente proyecto, quedando en consecuencia acreditada la disponibilidad de recursos hídricos necesaria para la actuación.

Existe un contrato de superficie entre Interinvés, S.A. y el promotor que habilita jurídicamente a Ontalafia Pistacho OpCo, S.L. para el uso del recurso hídrico amparado por dicha concesión, sin que la actuación proyectada implique modificación del volumen concesional ni de las condiciones esenciales de la concesión vigente. Cabe destacar que la condición específica 14ª de la resolución de concesión advierte expresamente que el aprovechamiento UGH AB0080 es limítrofe con la Laguna de Ontalafia, y que parte de la superficie transformada se localiza en la zona de policía de dicha laguna, por lo que debe cumplirse lo establecido en los artículos 7 y 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986) en relación con las zonas de servidumbre y policía de cauces, extremo que se traslada como condición en el apartado cuarto de la presente declaración.

Energía.

La energía que abastece la finca procede en parte del parque eólico Ontalafia, situado en el Km 1,4 de Pozo Cañada (Albacete), con una tensión de 20.000 V y una potencia contratada máxima de 3.000.000 W, estimándose un consumo total en un periodo de cuatro años de 17.736.920 kWh; el resto de la energía procede de otros puntos de suministro eléctrico contratados. Las instalaciones eléctricas no se modifican respecto de la situación actual.

Necesidades hídricas: El volumen anual de agua a utilizar es la parte proporcional al correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar: 4.521.500 m³/año.

Los cultivos previstos son los tradicionales de la zona, mostrándose a continuación su consumo previsto:

Cultivo	Superficie (ha)	Consumo agua según concesión (m ³ /ha)	Volumen total (m ³ /año)
Pistachos	548,46	4.066,80	2.230.477

Alternativas estudiadas.

El Estudio de Impacto Ambiental analiza tres alternativas mediante método multicriterio ponderado (criterios ambientales, económicos y operativos): la alternativa 0 (no actuación), descartada por no introducir mejoras en la eficiencia hídrica ni ambiental de la explotación; la alternativa 1 (cambio de ubicación del proyecto), descartada por resultar logísticamente inviable ante la ausencia de superficie alternativa suficiente y su elevado coste económico; y la alternativa 2 (cambio de cultivo a pistacho y transformación a riego por goteo, proyecto planteado), que obtiene la puntuación más favorable (21,0 sobre 33 puntos) al combinar un bajo consumo de agua y energía, el aprovechamiento de infraestructuras existentes, la generación de empleo y la mejora paisajística, siendo la alternativa finalmente elegida por el promotor.

Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas.

El 10 de Abril de 2026 (Nº de Registro: 1307748/2026) se recibe a través del registro electrónico de la sede del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, documentación remitida por el promotor, sobre el proyecto denominado: "Cambio de cultivo de hortalizas, leñosos (almendro) y cereal a leñosos (pistachos) y transformación de riego con pívot a riego localizado por goteo de 548,46 hectáreas situadas en la finca Ontalafia Exp CHJ 5478/2003 (2003CP0245) – UGH AB0080", situado en el término municipal de Albacete, cuyo promotor es Ontalafia Pistacho Opco S.L.

En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 90, de 14 de Mayo de 2026, se publica el "Anuncio de 04/05/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se inicia el período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: cambio de cultivo de hortalizas, leñosos (almendro) y cereal a leñosos (pistachos) y transformación de riego con pívot a riego localizado por goteo de 548,46 hectáreas situadas en la finca Ontalafia (expediente S478/2026/ AB/00088) , situado en el término municipal de Albacete, cuya promotora es Ontalafia Pistacho Opco SL. [2025/9362] .

En dicho anuncio se indicaba que quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A tales efectos se encontraba depositada la documentación correspondiente en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete (C/ Rosario, 29 - 02071 Albacete). Durante dicho trámite no se presentaron alegaciones.

Simultáneamente a este trámite, se notificó a la promotora del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación y de acuerdo con el artículo 41 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias y se envían consultas a las siguientes administraciones personas interesadas (responden los marcados con *):

1. Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete
2. Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Servicio de Cultura.
3. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
4. Delegación Provincial de la Consejería Desarrollo Sostenible de Albacete- Unidad Provincial de Coordinación de Agentes Medioambientales. (*)
5. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
6. Confederación Hidrográfica del Júcar
7. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Minas.
8. Sociedad Albacetense de Ornitología

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad señala que el proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, si bien constituye zona de dispersión del águila perdicera, zona de reproducción de aves esteparias y águila real, y zona de campeo del águila imperial ibérica, con posible existencia de hábitats botánicos protegidos y presencia de lagunas y zonas endorreicas como elemento geomorfológico, planteando un condicionado que se recoge y desarrolla en el apartado cuarto de la presente Resolución.

El cuerpo de agentes medioambientales indica que en la finca ya están instalados cultivos de regadío prácticamente en toda la finca, y que el problema de los monocultivos es la aparición de nuevas plagas que desplazan la presencia de fauna que no encuentre hábitat y alimento en esos monocultivos. Así, se realiza una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar la actuación y que se reflejan en el apartado cuarto de la presente resolución.

De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se ajuste la superficie y el volumen anual de riego a lo reflejado en la concesión actual de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como se cumplan las recomendaciones y directrices contempladas en los informes emitidos por los órganos consultados.

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas por el órgano ambiental procedentes de los organismos consultados se contemplan en los apartados siguientes y son tenidas en cuenta en la elaboración de las medidas y condiciones recogidas en el apartado cuarto de la presente Resolución.

Tercero. - Resumen del análisis técnico del expediente.

Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental justifica la alternativa elegida (cambio de cultivo a pistacho y riego localizado por goteo) frente a la alternativa 0 y al resto de alternativas estudiadas, en los términos recogidos en el apartado primero, sin que se aprecien efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos derivados de dicha elección; conforme a la metodología de valoración aplicada, de los 16 impactos negativos identificados, 11 se clasifican como compatibles y 5 como moderados, concentrándose estos últimos fundamentalmente sobre el suelo como consecuencia del cambio permanente de uso agrícola a cultivo leñoso, todos ellos gestionables mediante las medidas preventivas y correctoras descritas en el Estudio.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, las parcelas objeto del proyecto no se encuentran incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha, ni en la Red Natura 2000, extremo que confirma el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad al señalar que la zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas.

No obstante lo anterior, el ámbito del proyecto constituye zona de dispersión del águila perdicera (*Aquila fasciata*), regulada por el Decreto 76/2016, sin que ello afecte a los objetivos de conservación de la especie; zona de reproducción de aves esteparias y águila real; y zona de campeo del águila imperial ibérica. Asimismo, existe posible presencia de hábitats botánicos protegidos y se identifica como elemento geomorfológico la existencia de lagunas y zonas endorreicas, en particular la Laguna de Ontalafía (incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas y en el Área de Importancia para las Aves (IBA) nº 476), situada a más de 3 km del proyecto, que no se verá afectada en cantidad ni calidad por la actuación.

La totalidad de la superficie del proyecto se encuentra dentro de una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, circunstancia que deberá tenerse en cuenta en la gestión de fertilizantes conforme a la normativa sectorial aplicable.

El proyecto se asienta sobre la masa de agua subterránea 080.129 “Mancha Oriental”, actualmente en mal estado cuantitativo y químico, si bien la sustitución del riego por pivot por riego localizado por goteo contribuirá a reducir la presión extractiva sobre dicha masa de agua, constituyendo un impacto positivo sobre el recurso hídrico. La disponibilidad de recursos hídricos para el proyecto queda acreditada mediante la concesión de aguas subterráneas de la que es titular Interinvés, S.A. (expediente 5478/2003 – 2003CP0245 – UGH AB0080, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar el 25 de enero de 2021), que ampara una superficie regable de 1.045,76 hectáreas y un volumen máximo anual de 4.251.500 m³ para uso agropecuario-riego, superficie superior a las

548,46 ha objeto de la presente declaración, sin que conste la necesidad de acudir a una modificación de las condiciones esenciales de dicha concesión.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete considera el proyecto ambientalmente viable, para una superficie máxima de 548,46 hectáreas, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones recogidas en la presente Resolución.

Cuarto. - Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.

Aunque las parcelas objeto del proyecto no se encuentran incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos ni en la Red Ecológica Europea Natura 2000, el ámbito de actuación constituye zona de dispersión del águila perdicera, zona de reproducción de aves esteparias y águila real, y zona de campeo del águila imperial ibérica, encontrándose además la Laguna de Ontalafia (elemento hidrológico más sensible del entorno) dentro del Área Importante para las Aves (IBA) nº 476. En consecuencia, se aplicarán las siguientes medidas:

Con carácter previo al inicio de las obras se realizará una prospección específica para la detección de posibles zonas de nidificación de aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), mediante recorridos sistemáticos durante el periodo reproductor (abril-julio) y observación directa del comportamiento reproductivo. En caso de localizarse nidos, se delimitarán zonas de exclusión, se adaptará el calendario de ejecución de las obras y se realizará seguimiento periódico hasta la finalización del ciclo reproductor.

Las labores de movimiento de tierras, plantación e instalación de la red de riego se programarán, en la medida de lo posible, fuera del periodo reproductor de la avifauna esteparia y del águila perdicera, evitando especialmente los meses de marzo a julio.

Se respetarán las lindes y enclavados con vegetación natural intercalados entre las tierras de labor, incluidos los pies y matas aisladas, por su valor como refugio y zona de alimentación de la fauna, en coordinación con los Agentes Medioambientales de la zona.

No se realizará ninguna roturación o cambio de uso del suelo sobre superficies de vegetación natural, matorral o arbolado sin la previa autorización del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, conforme al artículo 48 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Se respetará el buen estado hídrico de la Laguna de Ontalafia y su vegetación asociada, no pudiendo verse afectada en cantidad ni calidad por las actuaciones proyectadas.

Los restos de poda y demás residuos vegetales se triturarán y gestionarán adecuadamente, evitando su acumulación o quema incontrolada, y favoreciendo su incorporación al suelo como materia orgánica cuando sea posible; en cualquier caso, se retirarán con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios.

Los goteros serán preferentemente subterráneos o, en su defecto, no accesibles para la fauna.

Se reducirá el empleo de fertilizantes y biocidas, utilizando preferentemente sustancias de baja peligrosidad y persistencia, con el fin de minimizar el riesgo de contaminación de las aguas y los efectos sobre la fauna.

De constatarse, a raíz de la puesta en marcha del proyecto, afecciones negativas sobre especies catalogadas o sus hábitats, se podrán establecer medidas adicionales para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente, y las zonas de acopio de materiales e instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural.

En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los Agentes Medioambientales de la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación, debiendo comunicarse con suficiente antelación la ejecución del proyecto para que puedan jalonar la zona de trabajo si lo estiman necesario.

4.2.- Protección del sistema hidrológico.

Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Resolución de concesión de aguas subterráneas de 25 de enero de 2021 (expediente 5478/2003 – 2003CP0245 – UGH AB0080), de la que es titular Interinvés, S.A., el promotor deberá presentar, con carácter previo al inicio de las actuaciones, un cálculo justificativo de las necesidades hídricas del cultivo ajustado a la superficie de 548,46 hectáreas y a la dotación realmente disponible, minimizando el consumo mediante el empleo de los avances tecnológicos disponibles (programación del riego en función de la evapotranspiración, sondas de humedad, telecontrol, etc.).

De conformidad con la condición específica 14ª de la citada Resolución de concesión, el aprovechamiento UGH AB0080 es limítrofe con la Laguna de Ontalafía, encontrándose parte de la superficie transformada dentro de la zona de policía de dicha laguna, por lo que deberá cumplirse lo establecido en los artículos 7 y 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986) en relación con las zonas de servidumbre y policía de cauces, no pudiendo realizarse en dicha zona ninguna actividad que pueda suponer un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda degradar el dominio público hidráulico sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Asimismo, deberá cumplirse lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de 13 de diciembre de 2016, referente a la integración de usuarios de aprovechamientos en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, así como con las normas de gestión de los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental o norma posterior que la sustituya, en tanto condición específica de la concesión aplicable.

Las captaciones deberán incluir la instalación de instrumentos adecuados para la medición de caudales y volúmenes extraídos y serán equipadas con una tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico, así como la instalación de dispositivos de medida de caudales y volúmenes extraídos.

Cuando se produzca el cese de la actividad extractiva, se deberá garantizar el sellado de los pozos, sondeos u obras asimilables, con material inerte, de tal forma que se garantice la no entrada de flujos superficiales al interior del acuífero. Las obras de sellado deberán realizarse con el fin de preservar la seguridad, evitar la entrada de contaminantes a las aguas subterráneas y la posible detracción de aguas con posterioridad al sellado de la captación.

Se deberá garantizar la seguridad frente a accidentes de todo tipo durante toda la vida útil de las perforaciones, es decir: en los preparativos a los sondeos, durante la ejecución de los mismos, durante su explotación y, finalmente, durante su clausura.

Todos los pozos y sondeos deben estar tapados y vallados, principalmente, para proteger a las personas y los animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Esta obligación es aplicable tanto a los que están en uso como a los que están fuera de uso. En este último caso se debe llevar a cabo un sellado definitivo.

En relación con la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes, se cumplirá el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha, el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, y el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Deberá llevarse un libro de registro de los productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados, en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación, realizándose además revisiones periódicas de los equipos de aplicación.

En la apertura de zanjías para la instalación de la red de riego se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático, y se procederá conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986) respecto de las zonas de servidumbre y policía de los cauces que, en su caso, pudieran resultar afectados.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas). En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico, previamente se deberá contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica, debiendo adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales.

Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, instalándose los contadores en los puntos de captación que determine dicho organismo.

Respecto a las 9 captaciones de agua subterránea (pozos, sondeos) que abastecen la finca, se recuerda que garantizar su seguridad es obligación de sus propietarios y/o titulares, debiendo estar todos ellos tapados y vallados, tanto los que están en uso como los que están fuera de uso, en cuyo caso se debe llevar a cabo un sellado definitivo, adoptándose las medidas necesarias mediante señales y barreras para evitar accidentes.

4.3.- Gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, la promotora comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.4.- Protección del suelo.

En la apertura de zanjas para el tendido de la red de riego se acopiarán los primeros 30 centímetros de suelo agrícola en caballones de altura inferior a 1,2 metros, para su posterior reutilización en la propia parcela. Cualquier sobrante de tierras que no pueda reutilizarse en la parcela deberá gestionarse conforme a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, requiriendo autorización del Servicio de Economía Circular de esta Delegación si se pretende depositar en parcelas distintas a las del proyecto.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado.

Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:

- Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
- Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la capacidad de infiltración.
- Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
- Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades o plagas que aconsejen retirarlos.
- Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y favorecer la vegetación natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe, procurando que su desarrollo no sea excesivo para evitar los incendios en verano.
- Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
- Evitar a utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la formación de suelo de labor.

Dado que el proyecto se encuentra en zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, el promotor deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas, no superando las dosis de fertilizantes nitrogenados establecidas en el mismo para cada tipo de suelo y cultivo. El promotor deberá cumplimentar y conservar un registro de fertilización siguiendo las indicaciones del citado Decreto.

Tal y como establece el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, se deberá registrar en la sección de "Fertilización" del cuaderno de explotación establecido en el Real Decreto 1311/2012 cada una de las operaciones encaminadas a aportar nutrientes o materia orgánica al suelo agrario, en el plazo no superior a un mes desde su realización.

Al aportarse los nutrientes conjuntamente con el agua de riego, este aporte deberá ajustarse de modo que la concentración de nutrientes sea lo más baja posible, adaptándose a su vez a las necesidades hídricas del cultivo.

Los nutrientes deberán aplicarse en los momentos de máximo requerimiento de cada uno de ellos, de modo que se maximice el aprovechamiento por parte del cultivo y la efectividad del abonado y se reduzca, así, la acumulación en el suelo de nutrientes en forma de sales.

Las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación de fertilizantes deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de producto utilizado y deberán mantenerse en buen estado.

El almacenamiento de los productos fertilizantes se realizará en condiciones que minimicen las pérdidas por emisiones, así como el riesgo de vertidos accidentales.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en lo referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a los suelos donde se aplique.

4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y contra el ruido.

La actividad no se encuentra en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, publicado en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

En cuanto a las obras de instalación del nuevo tendido, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lona.

La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

4.6.- Protección Patrimonio, dominio público e infraestructuras.

En caso de aparición de restos durante la ejecución del proyecto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, comunicando cualquier hallazgo al servicio de cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de educación, cultura y deportes y garantizando su control arqueológico.

Con respecto a las infraestructuras que pudieran resultar afectadas (caminos públicos, servidumbres, líneas eléctricas del parque eólico Ontalafía, etc.), se estará a lo que disponga su normativa sectorial en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y autorizaciones pertinentes.

4.7.- Prevención de incendios.

Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto, se atenderá a lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y sus sucesivas modificaciones, particularmente la operada por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento.

Por otro lado, en fase de ejecución y explotación respetar las prohibiciones y limitaciones establecidas en la resolución 23/07/2025 (normativa en revisión), de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se establecen limitaciones para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural.

Los restos agrícolas y rastrojos serán eliminados mediante trituración con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada, se atenderá lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Orden 16/05/2006, modificado por la Orden 198/2022, que señala lo siguiente: Durante las épocas de peligro alto y extremo, queda prohibido, dentro del territorio regional, la quema de restos agrícolas y rastrojos.

Fuera de la época de peligro alto y extremo, la quema de rastrojos y de restos agrícolas se regulará por su normativa específica, teniéndose igualmente en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

4.8.- Adecuación urbanística.

Las parcelas están clasificadas como suelo rústico no urbanizable de especial protección natural y suelo rústico no urbanizable común, por lo que el cultivo de frutos secos, como el pistacho son compatibles con el planeamiento del término municipal de Albacete.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra; y las instalaciones que afecten al subsuelo.

4.9.- Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según su naturaleza, restaurando los terrenos ocupados a su estado original.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad, debiendo ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete para dar por finalizado el expediente; igual comunicación se realizará en caso de traspaso de la actividad.

Quinto. - Programa de vigilancia ambiental.

5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del programa de seguimiento y control de este informe.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos aspectos:

- Vigilancia en la ejecución y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Resolución.
- Que la superficie efectivamente puesta en cultivo de pistacho no supera en ningún momento las 548,46 hectáreas evaluadas por la presente declaración, dentro de las 1.045,76 hectáreas amparadas por la concesión de aguas subterráneas (exp. 5478/2003 – 2003CP0245 – UGH AB0080), ni se supera el volumen anual de 4.251.500 m³ autorizado para uso agropecuario-riego.
- Que no se afecta a la avifauna esteparia ni al águila perdicera, real o imperial ibérica presentes en el ámbito del proyecto, en particular durante el período reproductor, y que se respeta el cronograma de obras recomendado por los Agentes Medioambientales.
- Que no se produce roturación ni cambio de uso del suelo sobre vegetación natural, matorral o arbolado sin la correspondiente autorización del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
- Que no se afecta a la Laguna de Ontalafia ni a su entorno, en cantidad ni en calidad.
- Que se aplican correctamente las medidas relativas al riesgo de contaminación por nitratos y al uso de fertilizantes y fitosanitarios, y que se mantiene actualizado el libro de registro de productos utilizados.
- El control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego, así como de la correcta gestión de los residuos generados por la actividad.
- Control de no afección a la zona de dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cursos de agua.
- Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la ejecución del proyecto.

5.2.- Documentación adicional

La promotora de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:

a) Antes del inicio de la obra:

Asegurar que no se realizará roturación ni cambio de cultivo en la superficie de la finca que no sea estrictamente de regadío.

Estudio de no afección al patrimonio Histórico-Cultural, elaborado conforme a los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, por profesional autorizado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Cálculo justificativo de las necesidades hídricas del cultivo, ajustado a la superficie de 548,46 hectáreas y a la dotación de la concesión.

Cartografía de la red de riego y del zanjeado y demás obras necesarias para su ejecución.

Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad, con una antelación mínima de 10 días, y designación de un responsable del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Acreditación actualizada de la disponibilidad jurídica del agua para la superficie de 548,46 hectáreas, mediante el contrato de superficie suscrito con Interinvés, S.A., titular de la concesión de aguas subterráneas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (expediente 5478/2003 – 2003CP0245 – UGH AB0080, Resolución de 25 de enero de 2021).

Autorización del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, en caso de afección a vegetación de matorral o arbolado, de acuerdo con la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Autorización municipal que, en su caso, resulte exigible.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Sexto. Otras consideraciones.

a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.

Si la promotora lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.

b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.

La promotora deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

c) Modificaciones de proyecto.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

d) Otras autorizaciones.

La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

e) Publicación.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

f) Recursos.

Esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto. No obstante, si el proyecto no requiere un procedimiento de autorización sino una declaración responsable o comunicación previa previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la promotora podrá interponer contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la citada Ley 39/2015, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos>

Según dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.

g) Aprobación del proyecto.

Por último, y de conformidad con el artículo 47.4 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.

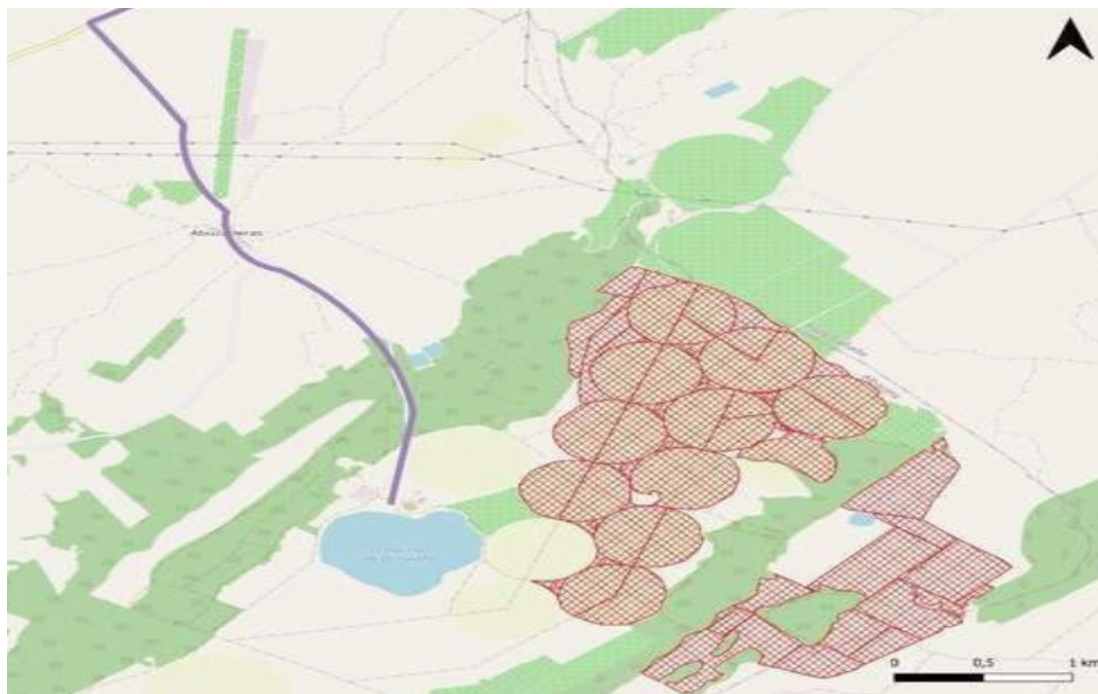
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico.

Albacete, 14 de julio de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

Plano de situación (Fuente: EIA del promotor)



Superficie afectada por el proyecto (Fuente: EIA del promotor)

